

## **Aula 01**

*TRFs (Técnico Judiciário - Área  
Administrativa) Bizu Estratégico*

Autor:

**Elizabeth Menezes de Pinho Alves,  
Leonardo Mathias, Luna Figueira  
Neves Alves, Paulo Júnior, Aline  
Calado Fernandes Collier, Aline  
Cristine Rodrigues de Andrade,  
Glauber Peixoto Macedo Bueno**

# BIZU ESTRATÉGICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO

## TRFs (TJAA)

Olá, prezado aluno. Tudo certo?

Neste material, traremos uma seleção de *bizus* da disciplina de **Direito Administrativo** para os concursos de **TRFs (TJAA)**.

O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos por meio de tópicos que possuem as maiores chances de incidência em prova.

Todos os *bizus* destinam-se a alunos que já estejam na fase bem final de revisão (que já estudaram bastante o conteúdo teórico da disciplina e, nos últimos dias, precisam revisar por algum material bem curto e objetivo).

Este bizu foi confeccionado tomando-se como base os livros digitais elaborados pelos professores **Herbert Almeida** e **Antônio Daud**, além das atualizações e revisões elaboradas pela equipe de professores de Direito Administrativa do Estratégia Concursos.

*Leonardo Mathias*



@profleomathias



## ANÁLISE ESTATÍSTICA

Segue abaixo uma análise estatística dos assuntos mais exigidos pelas bancas **CEBRASPE, FCC e FGV**, no âmbito da disciplina de **Direito Administrativo**, em certames da **Área de Tribunais**:

| Direito Administrativo           |               |
|----------------------------------|---------------|
| Assunto                          | % de cobrança |
| Organização Administrativa       | 16,44%        |
| Licitações                       | 14,91%        |
| Atos Administrativos             | 9,18%         |
| Regime Jurídico-Administrativo   | 8,41%         |
| Responsabilidade Civil do Estado | 7,27%         |
| Poderes Administrativos          | 7,27%         |

Pessoal, neste material abordaremos os tópicos com maior incidência nas questões da banca, por possuírem um custo-benefício elevado no nosso concurso. Dessa forma, os demais assuntos não serão contemplados neste *bizu*.

Segue uma tabela contendo a numeração dos *bizus* referentes a cada tópico abordado e os respectivos cadernos de questões selecionadas no nosso SQ:



| Direito Administrativo           |         |                                                               |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Assunto                          | Bizus   | Caderno de Questões                                           |
| Licitações                       | 1 a 11  | <a href="http://questo.es/hse85p">http://questo.es/hse85p</a> |
| Organização Administrativa       | 12 a 16 | <a href="http://questo.es/mqpqyv">http://questo.es/mqpqyv</a> |
| Atos Administrativos             | 17 a 26 | <a href="http://questo.es/u3t3vf">http://questo.es/u3t3vf</a> |
| Responsabilidade Civil do Estado | 27 a 31 | <a href="http://questo.es/1a1kwy">http://questo.es/1a1kwy</a> |
| Poderes Administrativos          | 32 a 39 | <a href="http://questo.es/f0bysu">http://questo.es/f0bysu</a> |
| Regime Jurídico-Administrativo   | 40 a 45 | <a href="http://questo.es/5268sf">http://questo.es/5268sf</a> |



## Apresentação

Olá, futuro(a) aprovado(a)! Antes de darmos início aos nossos trabalhos, farei uma breve apresentação:



Meu nome é **Leonardo Mathias**, tenho 36 anos e sou natural do Rio de Janeiro. Atualmente, vivo em São Paulo em virtude do exercício do cargo de **Auditor de Controle Externo** no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (**TCE-SP**), tendo sido aprovado no último certame, realizado no ano de 2017.

Sou Bacharel em Administração e Ciências Navais pela Escola Naval (2011), Pós-Graduado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Pós-Graduado em Intendência pelo Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), e trabalhei durante vários anos como Oficial da Marinha do Brasil, tendo alcançado o posto de Capitão.

Meu contato com os concursos públicos começou cedo: aos 13 anos, em 2003, fui aprovado nos principais certames militares de nível médio existentes no Brasil (Colégio Naval e EPCAr). Após quase 13 anos de vida na caserna, decidi buscar novos horizontes de vida e voltei a estudar para concursos públicos, tendo tido a felicidade de ser aprovado em alguns concursos, inclusive da Área Fiscal, mas optei por tornar-me Auditor de Controle Externo do TCE-SP.

Como pode perceber, há pouco tempo, eu estava justamente aí onde você, concurseiro, está. Logo, utilizarei as experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da minha trajetória para auxiliá-lo(a) na disciplina de **Direito Administrativo**. Fiz uma análise bem cautelosa dos pontos mais queridos pela nossa banca, e todos eles estão aqui! Cada questão no concurso vale ouro, então não podemos dar bobeira! Mãos à obra!

*Leonardo Mathias*

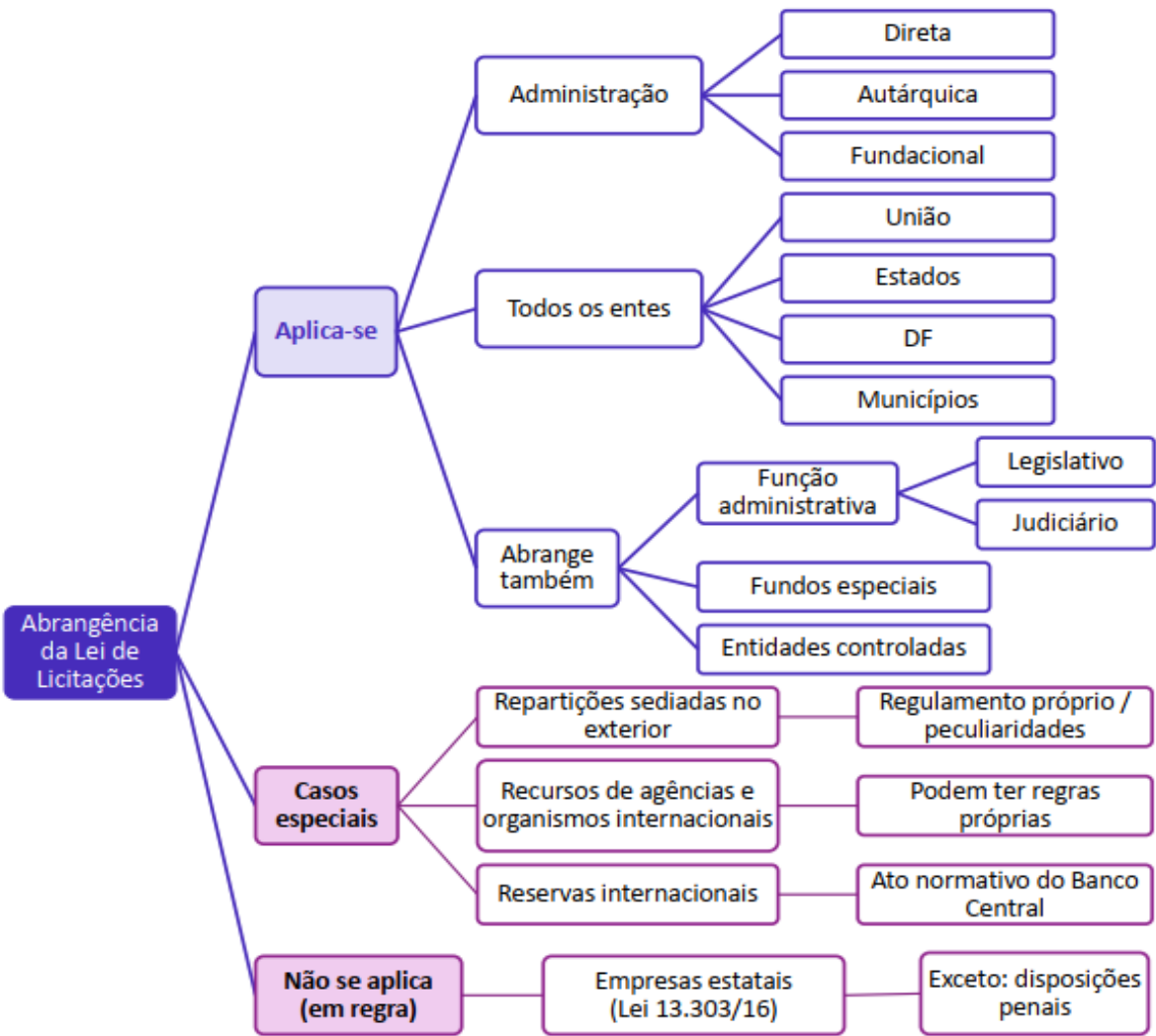


# Licitações

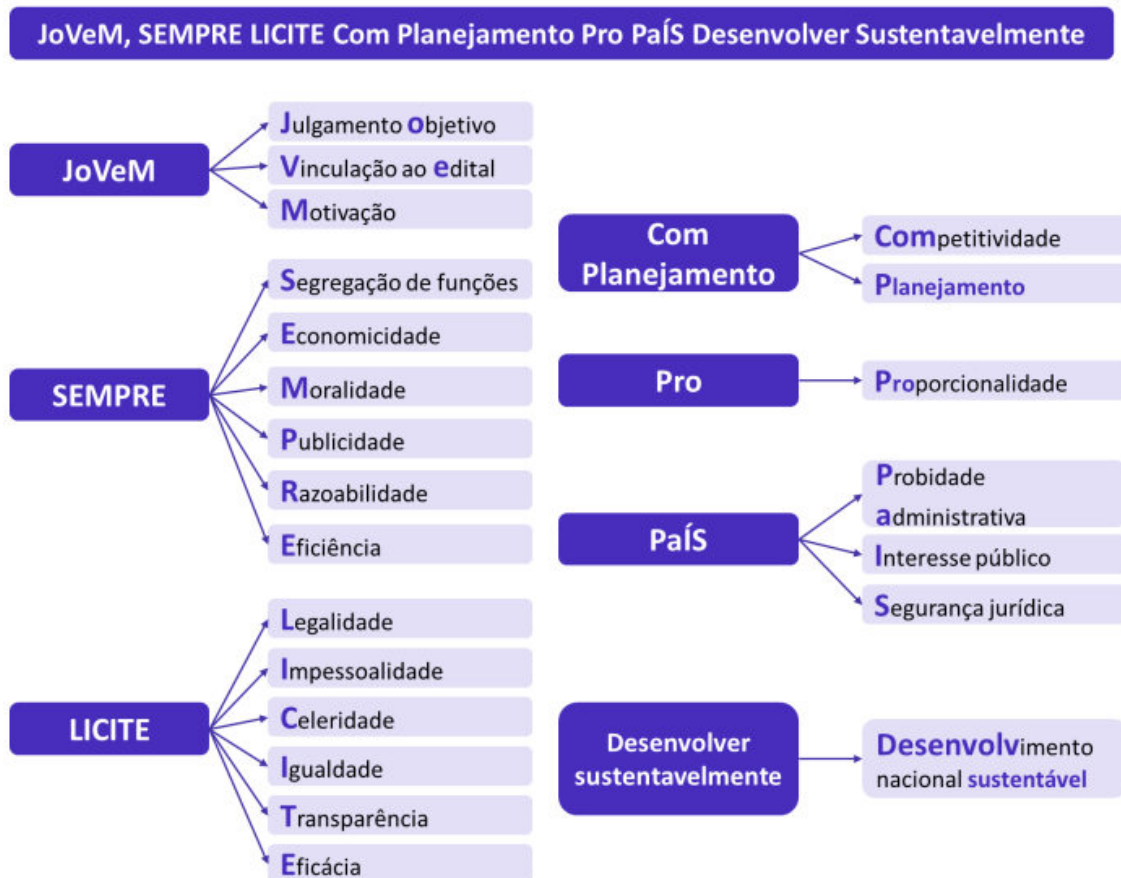
## 1) Conceito

| O QUE É LICITAÇÃO?    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conceito de licitação | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedimento administrativo (conjunto de atos);</li> <li>▪ Função administrativa;</li> <li>▪ Aberto aos interessados (condições do instrumento convocatório);</li> <li>▪ Possibilidade de formulação de propostas;</li> <li>▪ Administração seleciona a proposta mais vantajosa;</li> <li>▪ Objetiva a celebração de um contrato.</li> </ul> |

## 2) Abrangência da Lei de Licitações



### 3) Princípios



### 4) Objetivos

O processo licitatório tem por objetivos (art. 11):

- ✓ Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;
- ✓ Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como justa competição;
- ✓ Evitar contratações com sobre preço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;
- ✓ Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

### 5) Anteprojeto x Projeto Básico x Projeto Executivo





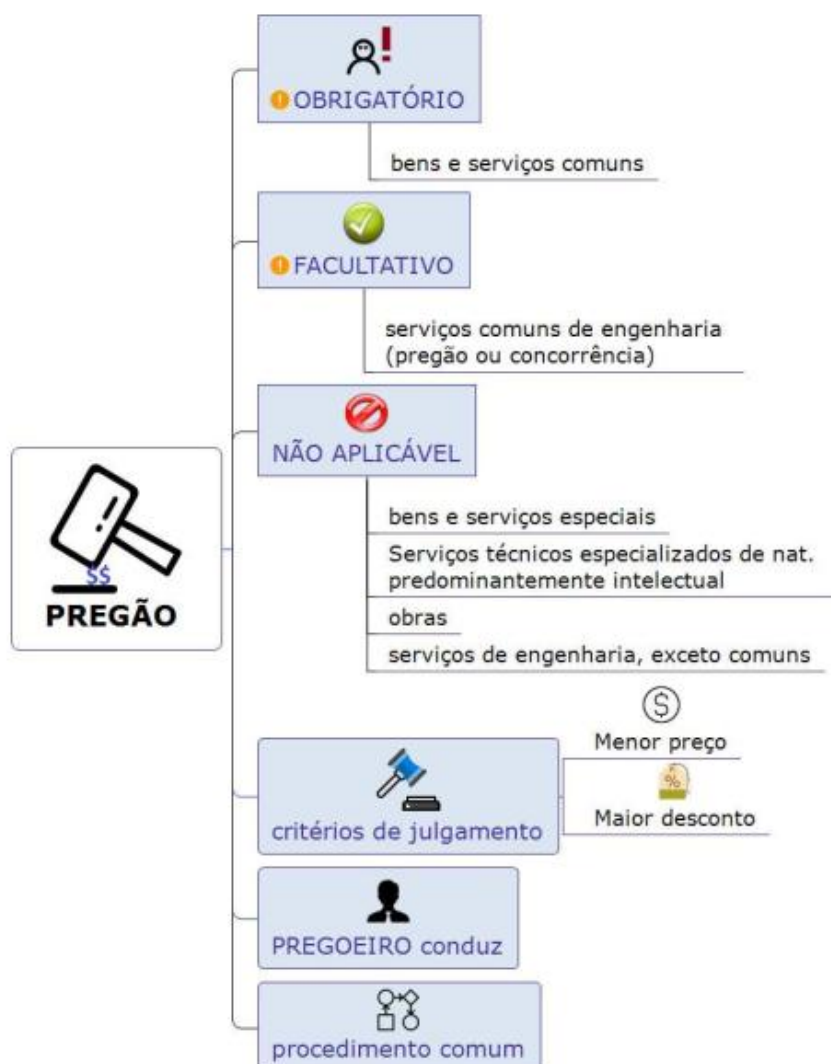
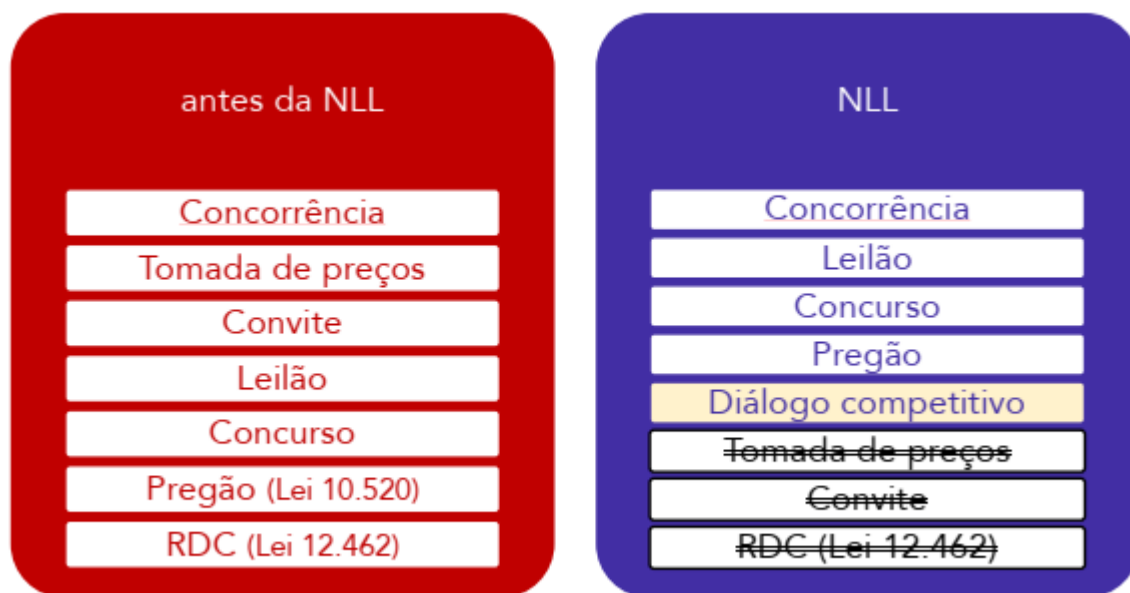
|                            | Anteprojeto           | Projeto Básico            | Projeto Executivo         |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Regra geral                | Não é exigido         | Administração elabora     |                           |
| Contratação semi-integrada | Não é exigido         | Administração elabora     | <b>Contratado elabora</b> |
| Contratação integrada      | Administração elabora | <b>Contratado elabora</b> |                           |

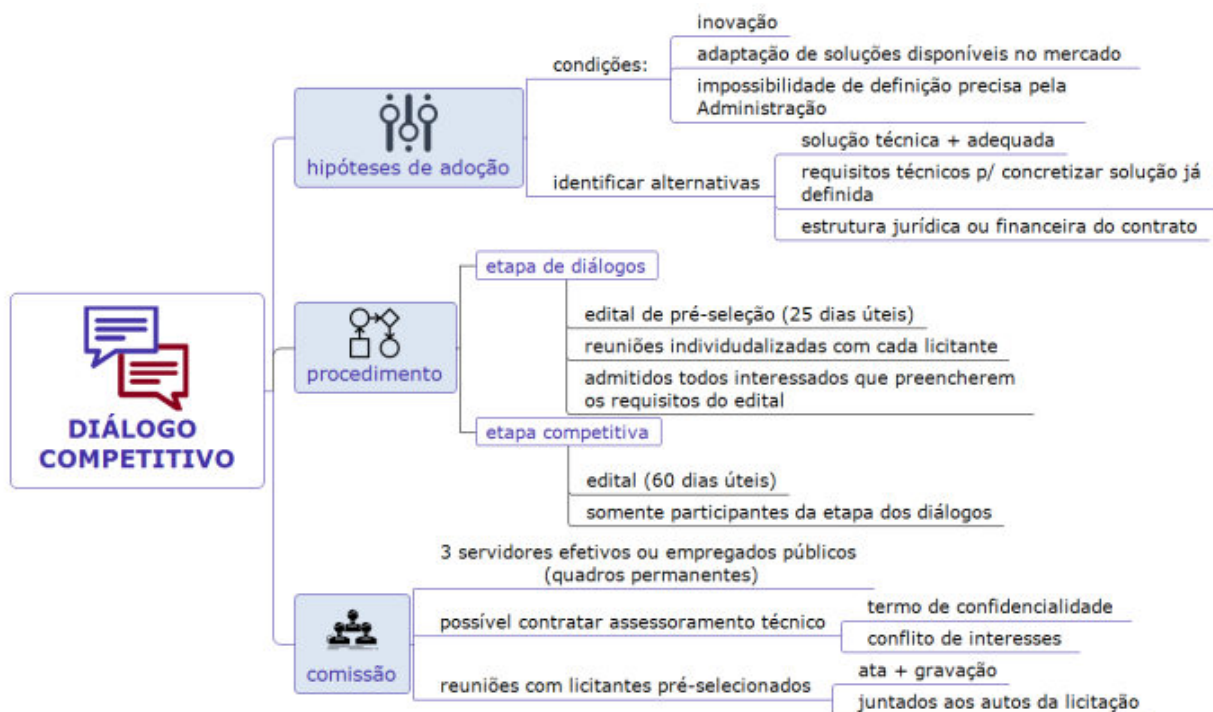
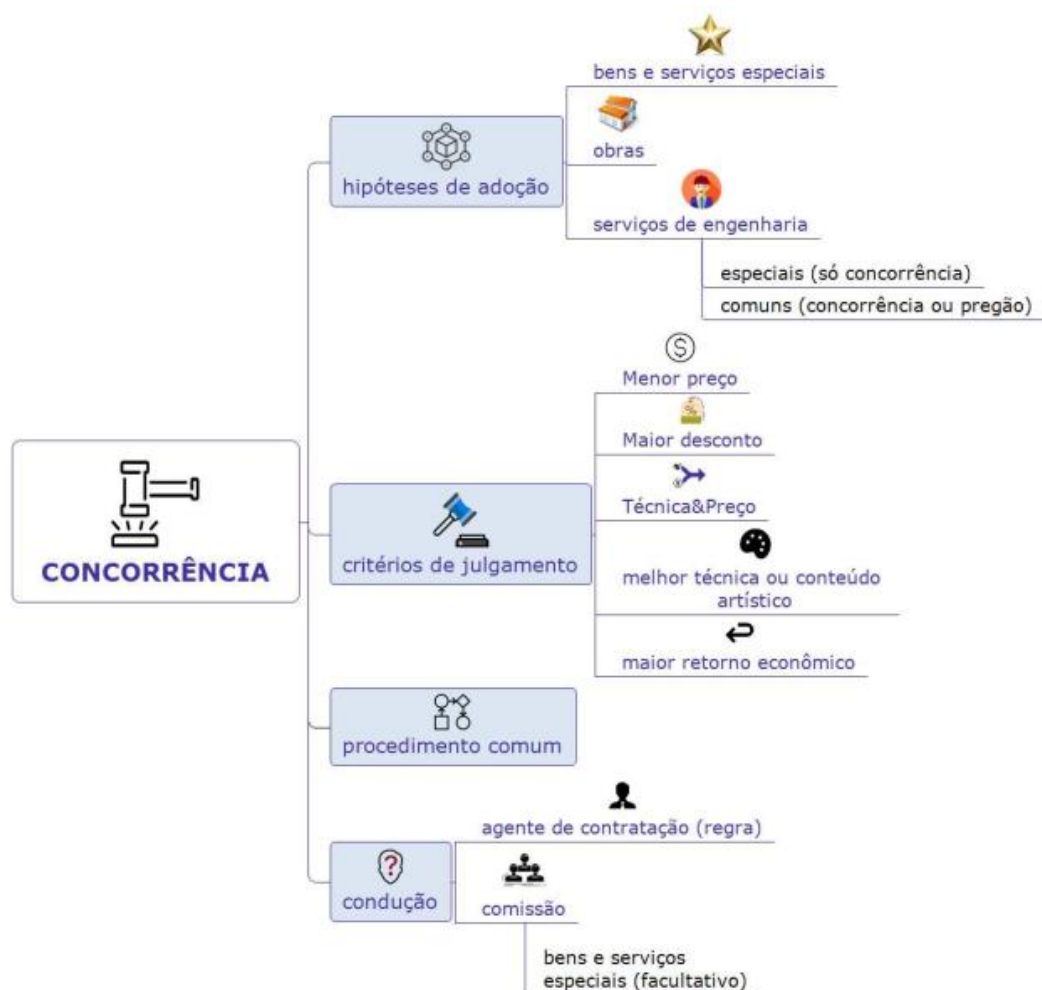
## 6) Modalidades

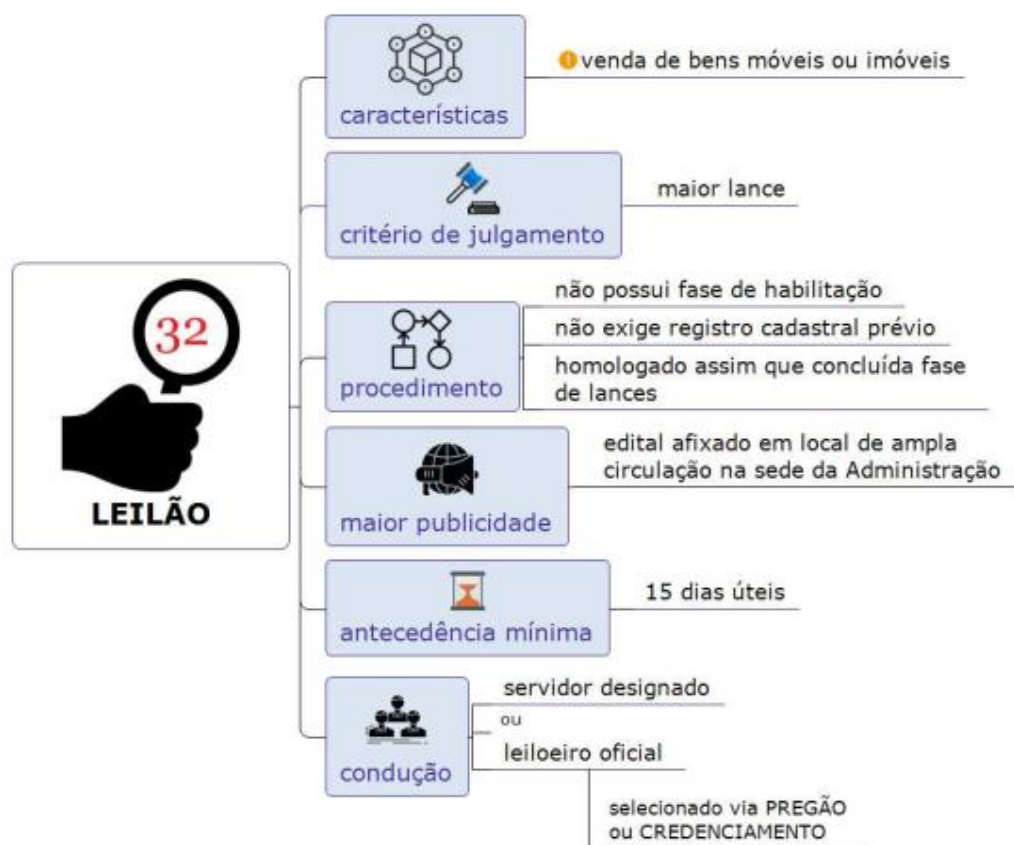
- ✓ A nova Lei de Licitações abandonou a definição de modalidades pelo valor estimado da contratação. Assim, a partir de agora, todas as modalidades são definidas pela natureza do objeto. Por exemplo: o leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens, independentemente do valor; o pregão é a modalidade para aquisição de bens e de serviços comuns, também independentemente do valor; da mesma forma, adota-se o concurso para escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, e o valor também não interessa para a escolha dessa modalidade de licitação.
- ✓ **Anote:** o que define a modalidade de licitação é a **natureza do objeto, não importa o seu valor.**
- ✓ Quando o Estatuto “veda a criação de outras modalidades”, nós temos que entender dentro do contexto. A Lei de Licitações não é a “Constituição”, logo ela não pode impedir o legislador de, no futuro, criar outras modalidades. Assim, entenda que esse comando é direcionado: a) ao administrador (os agentes públicos); e b) ao legislador de normas específicas. Logo, **um agente de contratação não poderá criar uma modalidade nem “misturar” as já existentes.**





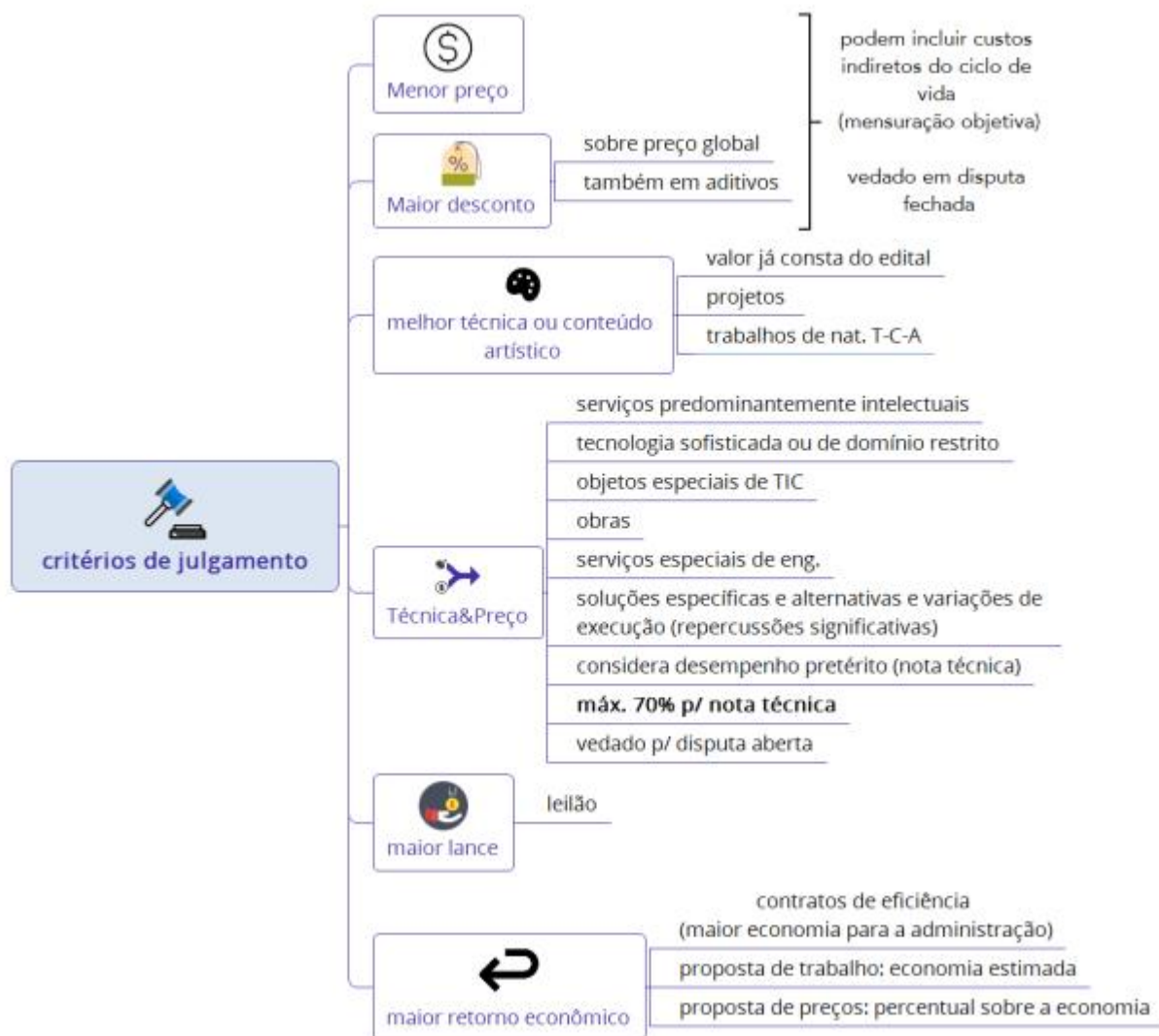






## 7) Critérios de Julgamento

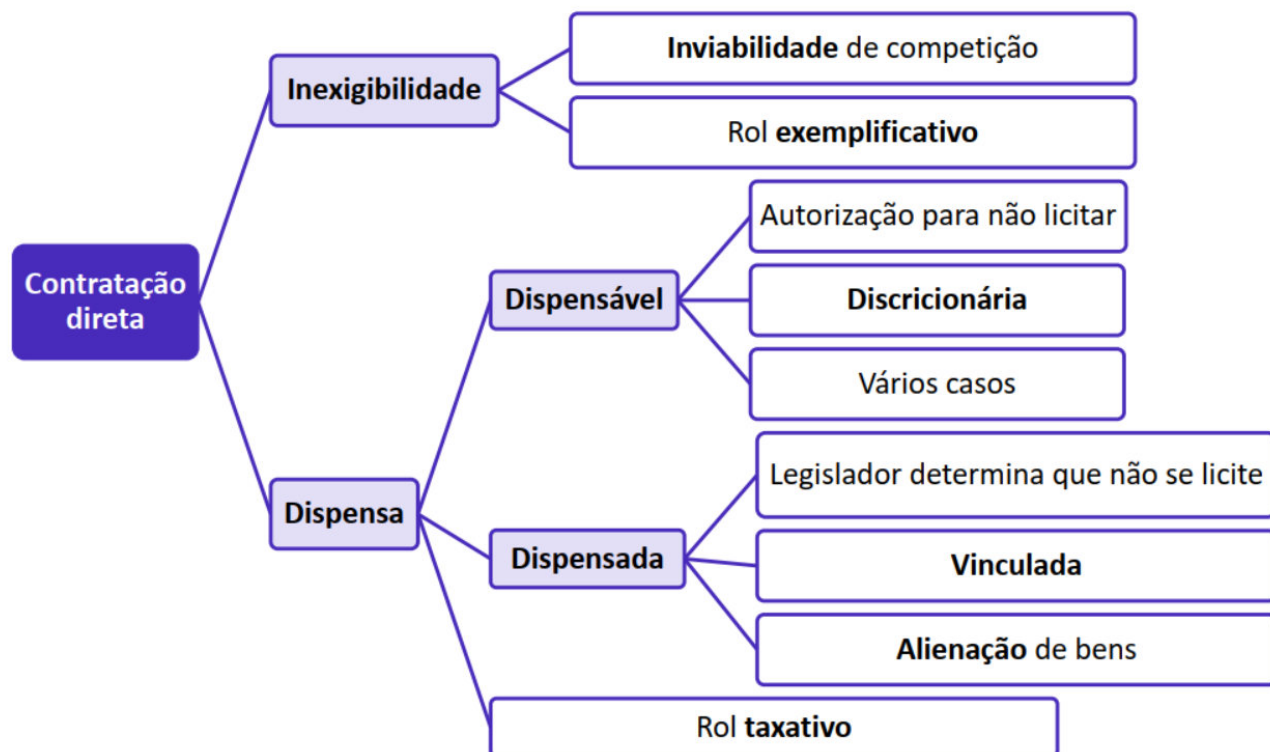




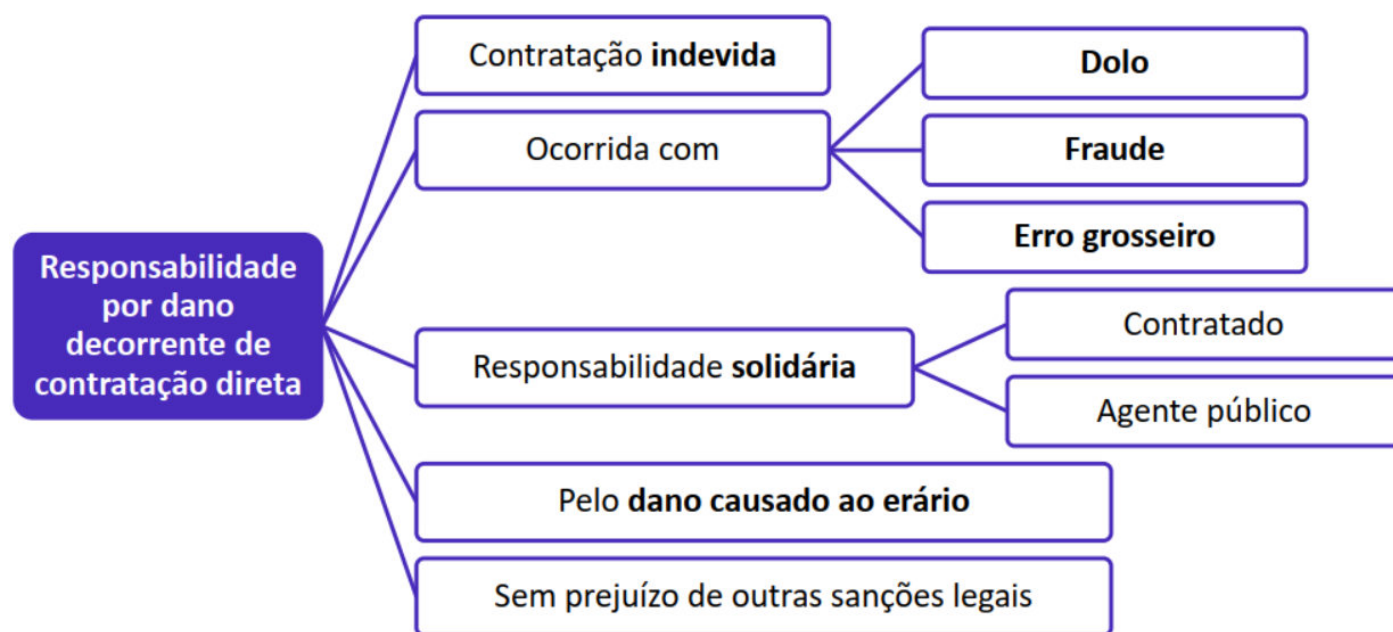
## Licitações: Contratação Direta

### 8) Noções Gerais





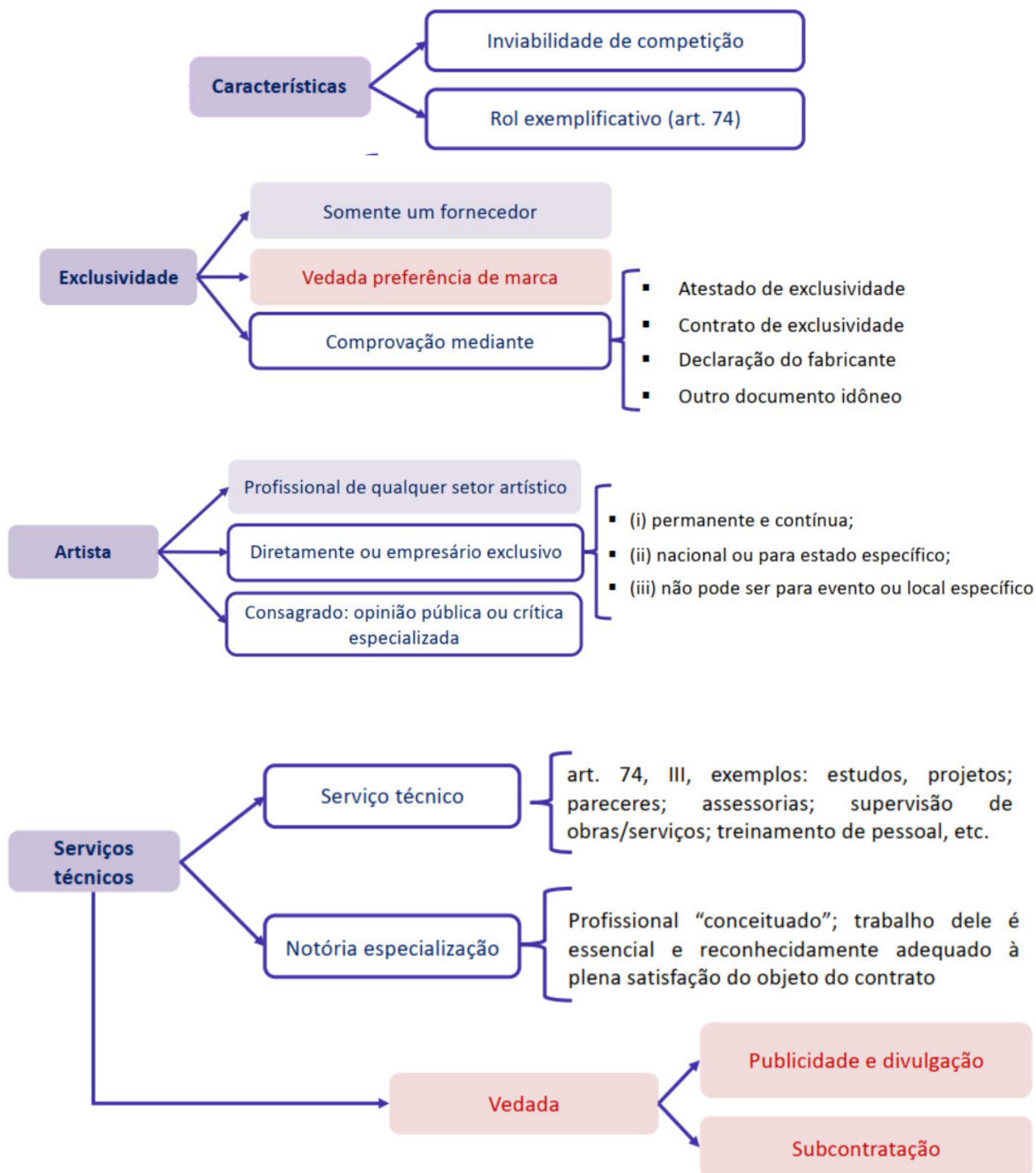
## 9) Formalidades para Contratação Direta

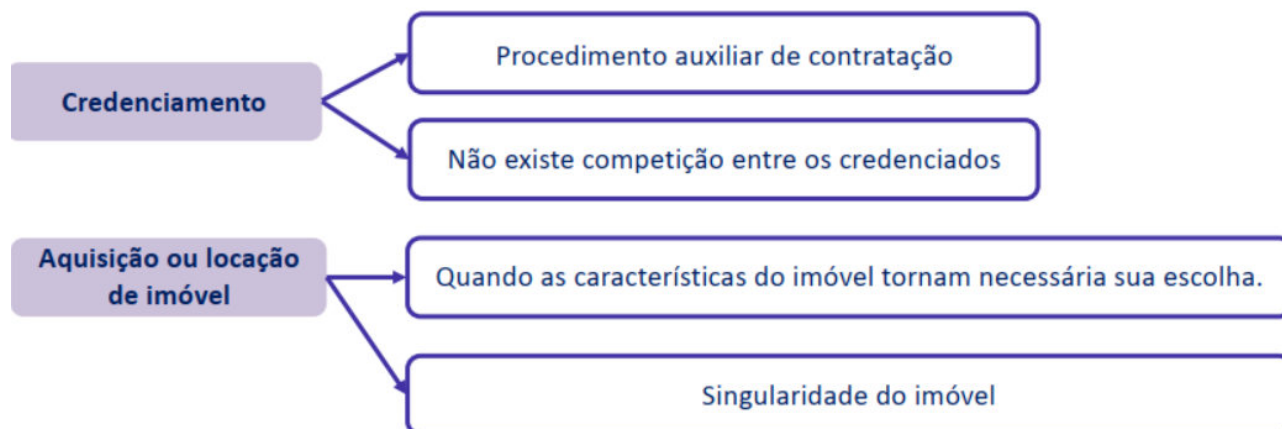


## 10) Inexigibilidade de Licitação









## 11) Licitação Dispensável

| LICITAÇÃO DISPENSÁVEL          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conceito                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Legislador autoriza que não se licite (decisão discricionária);</li> <li>Materialmente, seria possível licitar;</li> <li>Rol taxativo.</li> </ul> <p><i>Observação: a seguir, vamos citar <b>alguns</b> casos de dispensa (não se esqueça de fazer a leitura integral de todos os casos).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Em função do valor             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>obras; serviços de engenharia; ou serviços de manutenção de veículos automotores.</li> </ul> </li> <li>Inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>outros serviços; e compras.</li> </ul> </li> <li>Dobro para consórcio público e agência executiva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Licitação deserta e fracassada | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deserta: não acudiram interessados;</li> <li>Fracassada: todos os licitantes foram desclassificados ou desabilitados;</li> <li>Licitação será <b>dispensável</b> quando:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>condições:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>licitação foi realizada há menos de um ano;</li> <li>manutenção de todas as condições; e</li> </ul> </li> <li>licitação foi <b>deserta</b>; ou</li> <li>foi <b>fracassada</b> por:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>ausência de proposta válida; ou</li> <li>preços superiores ao de mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |





|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emergência ou calamidade pública</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Urgência de atendimento (risco de prejuízo, comprometer a continuidade dos serviços públicos, afetar a segurança, etc.);</li> <li>▪ Somente para o atendimento da situação emergencial ou calamitosa;</li> <li>▪ Prazo do contrato: até um ano, a contar da ocorrência do fato;</li> <li>▪ Vedada a prorrogação e a recontração de empresa já contratada por esse motivo;</li> <li>▪ Também é emergência: assegurar a continuidade (apuração de responsabilidade).</li> </ul> |
| <b>Comprometimento da segurança nacional</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Casos estabelecidos pelo Ministro da Defesa;</li> <li>▪ Mediante demanda das Forças Armadas ou demais ministérios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situações graves</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Intervenção</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ União: intervir no domínio econômico (regular preços ou normalizar abastecimento).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Em função do objeto</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bens ou componentes: garantia técnica;</li> <li>▪ Hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, até concluir a licitação;</li> <li>▪ Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda.</li> </ul> </li> <li>▪ <u>Aquisição</u> ou <u>restauração</u> de obras de arte e objetos históricos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• autenticidade certificada; e</li> <li>• inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível.</li> </ul> </li> <li>▪ Aquisição de <b>medicamentos</b> destinados exclusivamente ao tratamento de <b>doenças raras</b> definidas pelo Ministério da Saúde;</li> <li>▪ Transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS).</li> </ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Em função da pessoa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aquisição por PJ de direito público interno de bens ou serviços prestados por órgão ou entidade da APU criada para este fim, conforme preço de mercado;</li> <li>▪ Celebração de contrato de programa, conforme contrato de consórcio público ou convênio de cooperação;</li> <li>▪ Contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização;</li> <li>▪ Contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, desde que os serviços sejam prestados pelas pessoas com deficiência.</li> </ul> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Organização Administrativa

### 12) Centralização e Descentralização

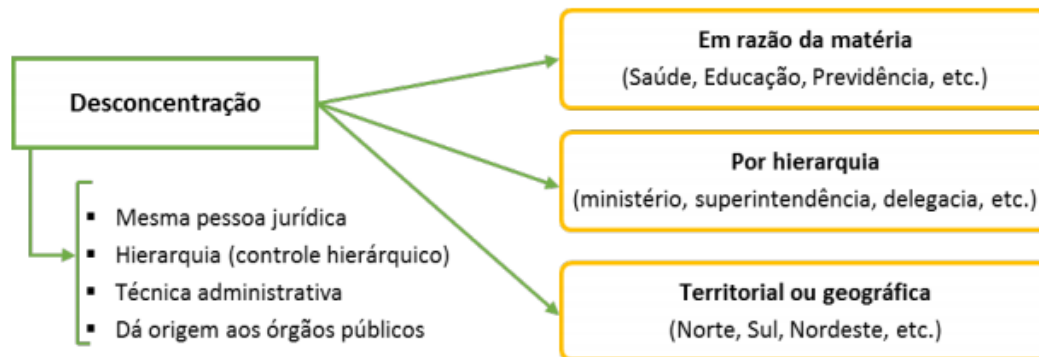
- ✓ **Centralização administrativa:** ocorre quando o Estado presta os serviços por meio de seus órgãos e agentes integrantes da Administração direta, ou seja, que compõem as pessoas políticas. Dessa forma, os serviços são prestados pelos órgãos despersonalizados integrantes da própria entidade política.
- ✓ Contudo, a entidade política pode optar por transferir a terceiro a competência para determinada atividade administrativa, caso em que teremos a descentralização.
- ✓ **Descentralização administrativa:** ocorre quando o Estado não executa o serviço por meio de sua Administração direta. Envolve, portanto, duas pessoas distintas: o Estado – União, estados, Distrito Federal e municípios – e a pessoa que executará o serviço, uma vez que recebeu essa atribuição do Estado.

|                  |                                            |                                                     |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Descentralização | por <b>outorga</b> ou <b>serviços</b>      | via <b>Lei</b>                                      |
|                  |                                            | a entidades da <b>Administração Indireta</b>        |
|                  |                                            | transfere a <b>titularidade</b> e a <b>execução</b> |
|                  |                                            | regra: prazo indeterminado                          |
|                  |                                            | ex.: INSS, Dnit, Petrobras                          |
|                  | por <b>delegação</b> ou <b>colaboração</b> | via <b>Ato</b> ou <b>Contrato</b>                   |
|                  |                                            | A <b>particulares</b>                               |
|                  |                                            | transfere apenas a <b>execução</b> do               |
|                  |                                            | regra: prazo determinado                            |
|                  |                                            | ex.: serviço público de telefonia fixa              |

### 13) Concentração e Desconcentração

- ✓ A descentralização pressupõe a existência de, no mínimo, duas pessoas distintas: uma que transfere a competência e a outra que recebe. Não há relação hierárquica entre as pessoas jurídicas.
- ✓ A desconcentração ocorre dentro uma única pessoa jurídica, constituindo uma técnica administrativa de distribuição interna de competências. Existe relação hierárquica.





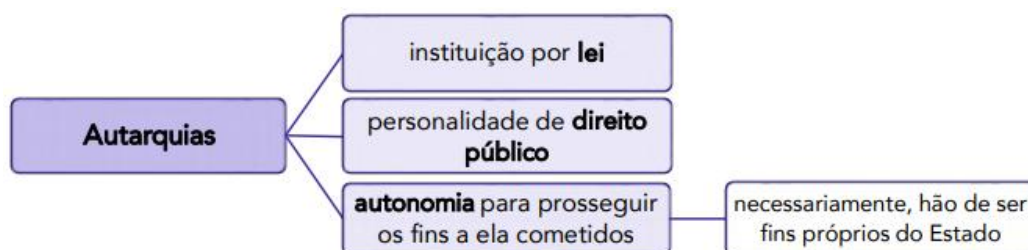
- ✓ O inverso dessa técnica administrativa é a concentração, isto é, a situação em que a pessoa jurídica integrante da Administração Pública extingue seus órgãos até então existentes, reunindo em um número menor de unidades as respectivas competências.

#### 14) Administração Direta e Indireta

- ✓ A Administração Pública Direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas ou federativas (União, estados, Distrito Federal e municípios), aos quais foi atribuída a competência para o exercício das atividades administrativas do Estado de forma centralizada.
- ✓ A Administração Pública Indireta é composta pelas entidades administrativas, que possuem personalidade jurídica própria e são responsáveis por executar atividades administrativas de forma descentralizada.

#### 15) Autarquias

- ✓ De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, pode-se conceituar a autarquia como a “pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado”.
- ✓ Diogo de Figueiredo Moreira Neto destaca três elementos essenciais das autarquias:



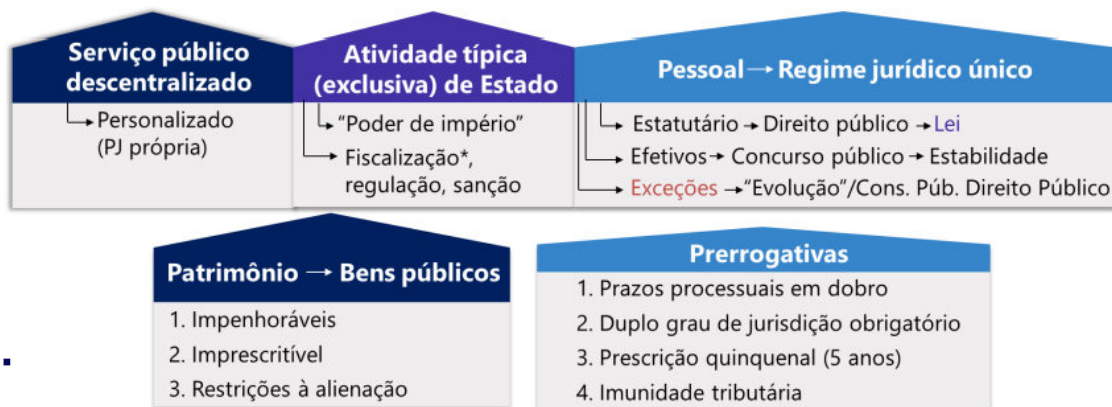
✓ Características das autarquias:

- criação por lei;
  - personalidade jurídica pública;
  - capacidade de autoadministração;
  - especialização dos fins ou atividades;
  - sujeição a controle ou tutela.
- ✓ As autarquias agem como se fossem a própria Administração Pública central e, portanto, gozam das mesmas prerrogativas e restrições que informam o regime jurídico-administrativo. Ademais, como possuem personalidade jurídica própria, os seus direitos e obrigações são firmados em seu próprio nome.
- ✓ Os conselhos regionais e federais de fiscalização de profissão, com exceção da OAB, são autarquias federais.
- ✓ O órgão da administração direta exerce sobre a autarquia o denominado controle finalístico – também conhecido como tutela administrativa ou supervisão (normalmente chamada de “supervisão ministerial” em decorrência da vinculação com os ministérios).
- ✓ O controle finalístico tem como o objetivo de verificação do enquadramento da instituição no programa geral do Governo e de seu acompanhamento para garantir o atingimento das finalidades da entidade controlada
- ✓ As autarquias sob regime especial são entidades que recebem características próprias do ordenamento jurídico, em geral com o objetivo de outorgar-lhes maior autonomia em relação ao ente instituidor. Atualmente, o exemplo mais comum são as agências reguladoras.
- ✓ As autarquias possuem algumas prerrogativas em função da natureza da atividade desempenhada. Vejamos:
1. imunidade tributária recíproca;
  2. impenhorabilidade de seus bens e de suas rendas;
  3. imprescritibilidade de seus bens;
  4. prescrição quinquenal;
  5. créditos sujeitos à execução fiscal;
  6. principais situações processuais específicas.





## Autarquias



### 16) Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

✓ As empresas estatais dividem-se em empresas públicas e sociedades de economia mista.

| EP e SEM – características comuns                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criação autorizada em lei específica (CF, 37, XIX)                                                                                                           |
| Personalidade jurídica de direito privado                                                                                                                    |
| Exigência de concurso público para contratação de pessoal                                                                                                    |
| Pessoal é regido pela CLT (empregados públicos)                                                                                                              |
| Empregados não detém estabilidade no emprego                                                                                                                 |
| Não sujeitas aos tetos constitucionais de remuneração, exceto se receber recursos orçamentários para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral |
| Sujeitas ao controle exercido pelos Tribunais de Contas                                                                                                      |

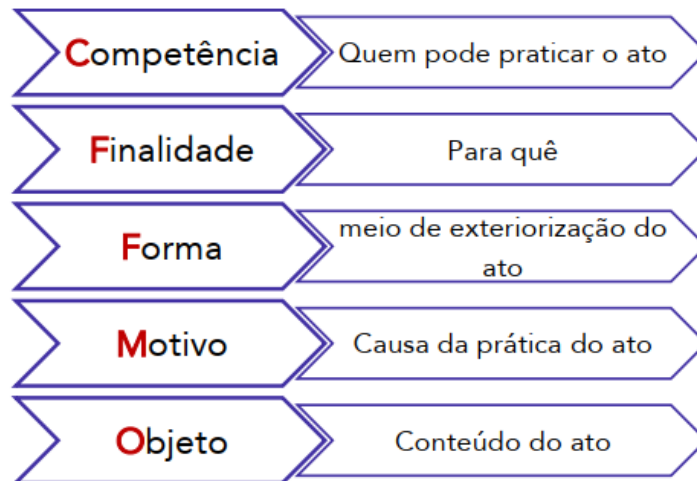
- ✓ As empresas públicas e sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica ou prestar serviço público.
- ✓ Os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista são bens privados. Porém, no caso das prestadoras de serviço público, os bens diretamente relacionados à prestação do serviço gozam dos mesmos atributos dos bens públicos.
- ✓ Vejamos agora as três diferenças entre as empresas públicas e sociedades de economia mista:

| Dimensões                        | Empresa Pública                        | Sociedade de Economia Mista              |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Forma Jurídica</b>            | Qualquer forma admitida em direito     | Somente <b>sociedade anônima (S/A)</b> . |
| <b>Capital</b>                   | Totalmente público.                    | Admite capital público e privado,        |
| <b>Foro (entidades federais)</b> | Em regra, tramitam na Justiça Federal. | Em regra, tramitam na justiça estadual.  |



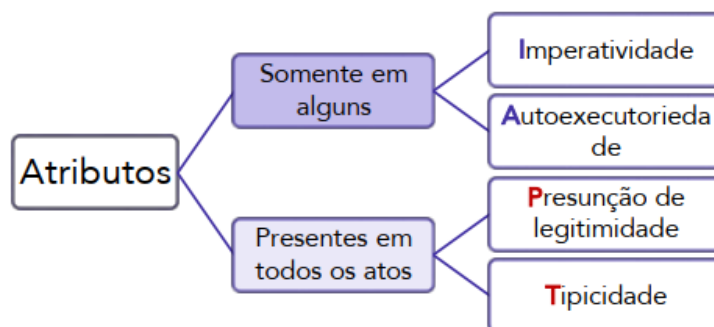
## Atos Administrativos

### 17) Elementos dos Atos Administrativos



### 18) Atributos ou Características dos Atos Administrativos

- **P**resunção de legitimidade
- **I**mperatividade
- **A**utoexecutoriedade
- **T**ipicidade



- Classificação dos Atos Administrativos conforme Hely Lopes Meirelles:

### 19) Atos Gerais e Individuais

- a) **Atos gerais ou normativos**: são aqueles que não possuem destinatários determinados. Eles apresentam hipóteses genéricas de aplicação, que alcançará todos os sujeitos que nelas se enquadrarem.





- b) **Atos individuais ou especiais:** são aqueles que se dirigem a destinatários certos, determináveis. Tais atos produzem efeitos jurídicos no caso concreto.

## 20) Atos Internos e Externos

- a) **Atos internos:** são aqueles que se destinam a produzir efeitos no interior da Administração Pública, alcançando seus órgãos e agentes.
- b) **Atos externos:** são todos aqueles que alcançam os administrados, os contratantes ou, em alguns casos, os próprios servidores, provendo sobre os seus direitos, obrigações, negócios ou conduta perante a Administração. Esses atos devem ser publicados oficialmente, dado o interesse público no seu conhecimento.

## 21) Atos de Império, de Gestão e de Expediente

- a) **Atos de império:** são aqueles praticados com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos de maneira unilateral e coercitivamente ao particular, independentemente de autorização judicial.
- b) **Atos de gestão:** Os atos de gestão são aqueles praticados em situação de igualdade com os particulares, para a conservação e desenvolvimento do patrimônio público e para a gestão de seus serviços.
- c) **Atos de expediente:** são atos internos da Administração Pública que se destinam a dar andamento aos processos e papéis que se realizam no interior das repartições públicas. Caracterizam-se pela ausência de conteúdo decisório.

## 22) Atos Vinculados e Discricionários

- a) **Ato vinculado:** é aquele praticado sem margem de liberdade de decisão, uma vez que a lei determinou, o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado é sempre aquele em que se configure a situação objetiva prevista na lei.
- b) **Ato discricionário:** ocorre quando a lei deixa uma margem de liberdade para que o agente público faça a valoração do motivo e a escolha do objeto, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade.



### 23) Atos Simples, Complexos e Compostos

- a) **Ato simples:** é que aquele que resulta da manifestação de vontade de um único órgão, seja ele unipessoal ou colegiado. Não importa o número de agentes que participa do ato, mas sim que se trate de uma vontade unitária.
- b) **Ato complexo:** é aquele que necessita da conjugação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades. Apesar da conjugação de vontades, trata-se de ato único.
- c) **Ato composto:** é aquele produzido pela manifestação de vontade de apenas um órgão da Administração, mas que depende de outro ato que o aprove para produzir seus efeitos jurídicos (condição de exequibilidade). Assim, no ato composto teremos dois atos: o principal e o acessório ou instrumental.

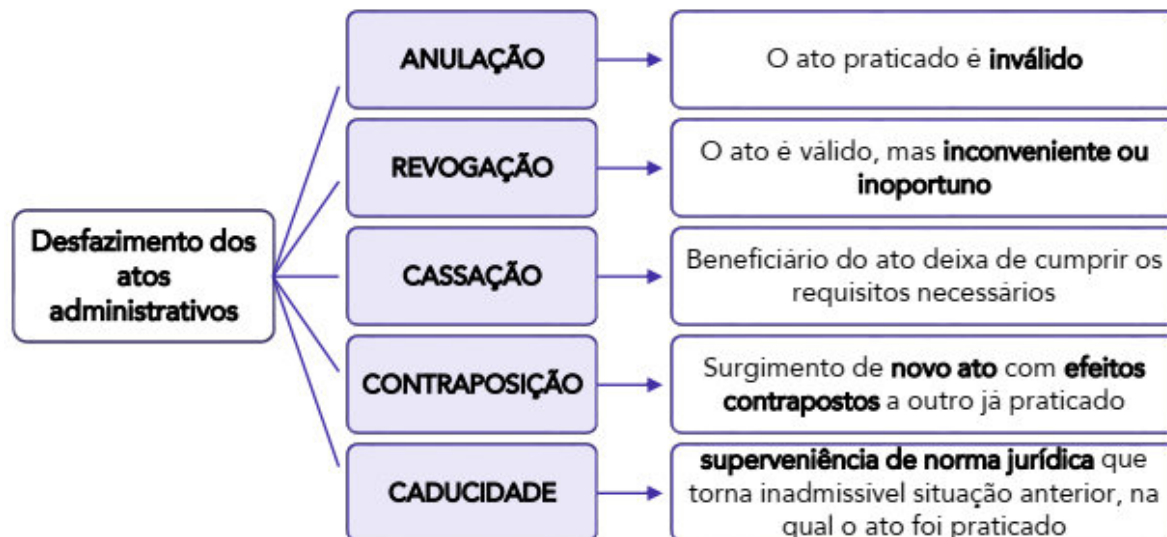
### 24) Atos Válidos, Nulos, Anuláveis e Inexistentes

- a) **Ato válido:** é aquele praticado com observância de todos os requisitos legais, relativos à competência, à forma, à finalidade, ao motivo e ao objeto.
- b) **Ato nulo:** é aquele que sofre de vício insanável em algum dos seus requisitos de validade, não sendo possível, portanto, a sua correção.
- c) **Ato anulável:** é aquele que apresenta algum vício sanável, ou seja, que é passível de convalidação pela própria Administração, desde que não seja lesivo ao patrimônio público nem cause prejuízos a terceiros.
- d) **Ato inexistente:** é aquele que possui apenas aparência de manifestação de vontade da Administração, mas não chega a se aperfeiçoar como ato administrativo.

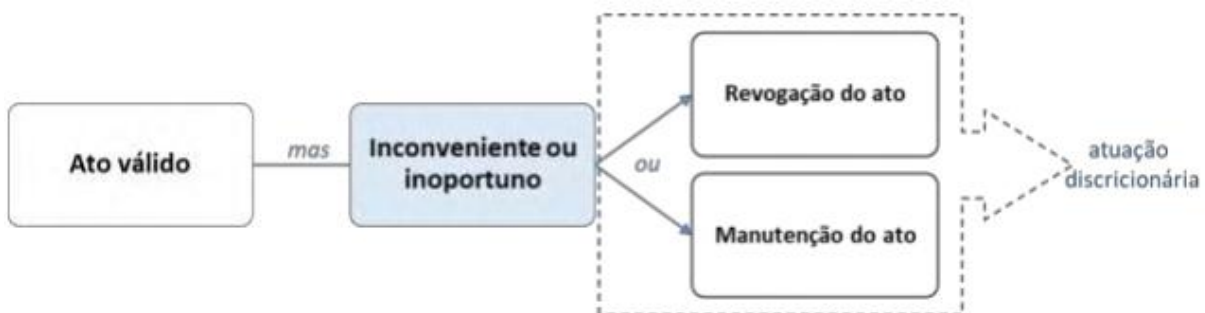
### 25) Extinção dos Atos Administrativos

- ✓ O processo de desfazimento de um ato irá variar a depender da situação:

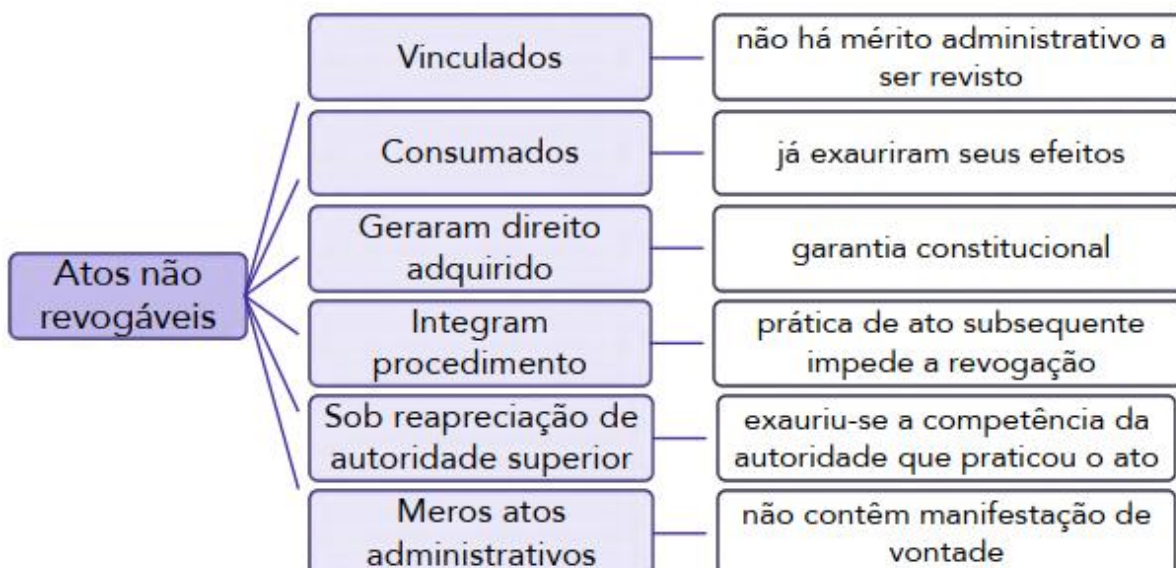




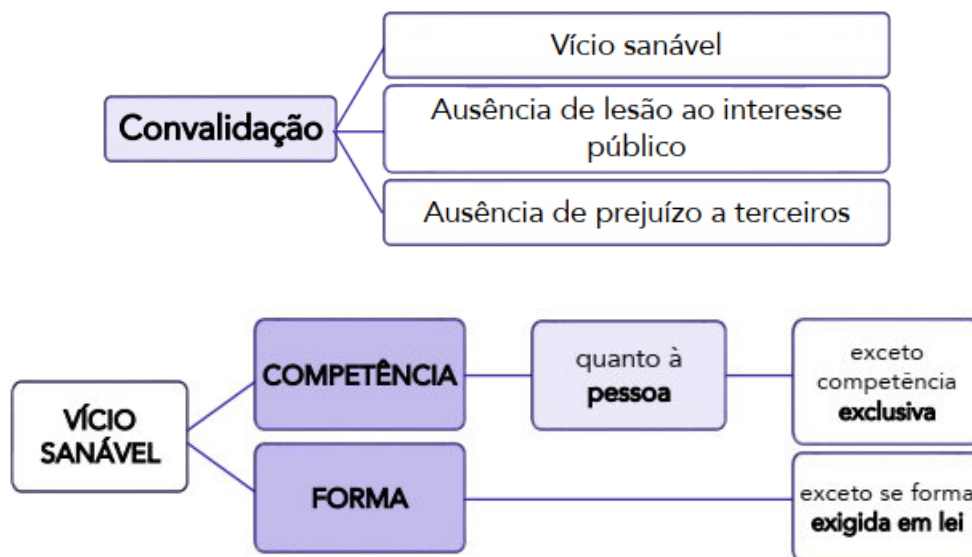
- ✓ **Revogação:** é a supressão de um ato administrativo válido e discricionário por motivo de interesse público superveniente, que o tornou inconveniente ou inoportuno. Trata-se, portanto, da extinção de um ato administrativo por conveniência e oportunidade da Administração.



- ✓ Em síntese, são irrevogáveis os seguintes atos:



- ✓ **Anulação:** é o desfazimento do ato administrativo em virtude de ilegalidade. A anulação de atos administrativos inválidos opera efeitos retroativos (ex tunc). Como regra geral, o ato é retirado do mundo jurídico desde o momento em que foi praticado, de modo que são desconsiderados os efeitos produzidos pelo ato.
- ✓ **Cassação:** é o desfazimento de um ato válido em virtude de descumprimento pelo beneficiário das condições que deveria manter, ou seja, ocorre quando o administrado comete alguma falta. Funciona, na verdade, como uma sanção contra o administrado por descumprir alguma condição necessária para usufruir de um benefício.
- ✓ **Contraposição:** consiste no surgimento de um novo ato com efeitos contrapostos a outro já praticado.
- ✓ **Caducidade:** é a forma de extinção do ato administrativo em decorrência de invalidade ou ilegalidade superveniente. Assim, a caducidade ocorre quando uma legislação nova – ou seja, que surgiu após a prática do ato – torna-o inválido.
- ✓ **Convalidação:**



## 26) Espécies de Atos Administrativos

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>N</b> ormativo   | veicula regras gerais e abstratas                                      |
| <b>O</b> rdinatório | emana do poder hierárquico                                             |
| <b>N</b> egocial    | autoriza o particular a exercer uma atividade ou a usar um bem público |
| <b>E</b> nunciativo | contém declaração da Administração quanto a um fato ou situação        |
| <b>P</b> unitivo    | impõe penalidades a agentes públicos ou particulares                   |





## Responsabilidade Civil do Estado

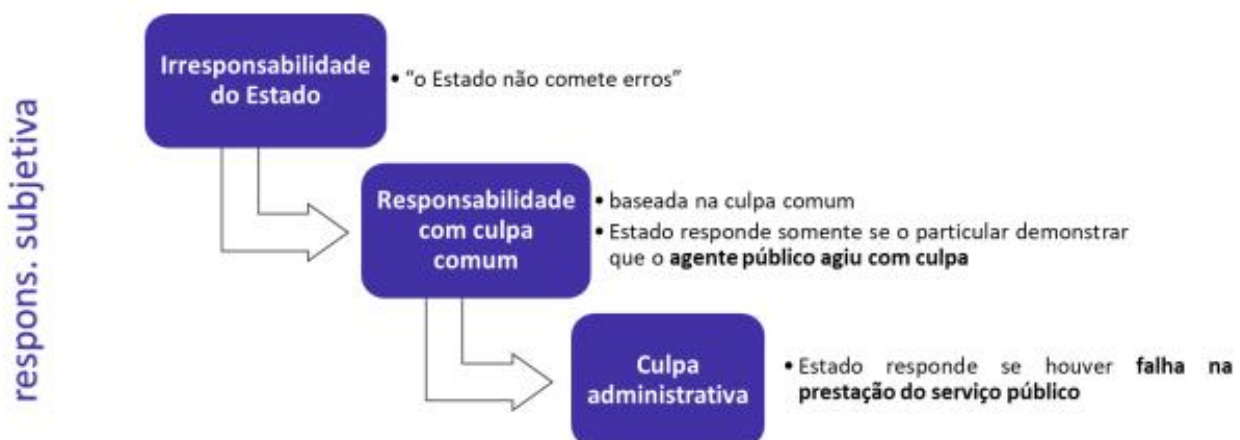
### 27) Responsabilidade Subjetiva

#### - Teoria da Culpa Administrativa

- Por essa teoria, a culpa é do serviço e não do agente.
- Aplica-se em três situações
  - O serviço não existiu ou não funcionou, quando deveria funcionar;
  - O serviço funcionou mal; ou
  - O serviço atrasou.

#### - Teoria da Culpa Civil

- A responsabilidade do Estado depende da comprovação de dolo ou, pelo menos, culpa na conduta do agente estatal.



### 28) Responsabilidade Objetiva

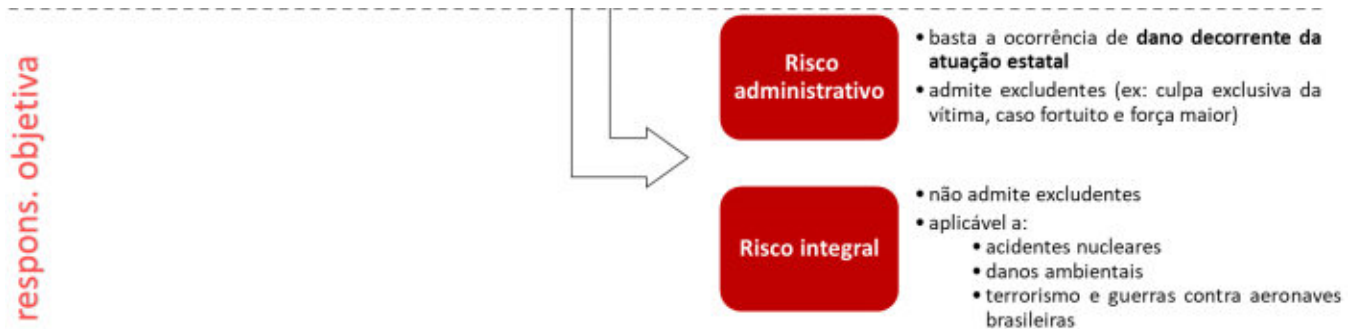
#### - Teoria do Risco Administrativo

- Basta a relação entre o comportamento estatal e o dano sofrido pelo administrado para que surja a responsabilidade civil do Estado, desde que o particular não tenha concorrido para o dano.
- Exige a presença de três requisitos para gerar a responsabilidade do Estado:
  - Dano;
  - Conduta Administrativa – fato do serviço; e
  - Nexô Causal



## - Teoria do Risco Integral

- Não admite causas excludentes da responsabilidade civil da administração. Aqui, o Estado funciona como um segurador universal, que deverá suportar os danos sofridos por terceiros em qualquer hipótese.



## 29) Modalidade de Responsabilidade Civil Adotada do Brasil – Ação do Estado

CF, art. 37, § 6º As **peças jurídicas de direito público** e as de direito privado **prestadoras de serviços públicos** responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Neste caso, a **responsabilidade do Estado depende apenas** dos seguintes elementos:

- 1) Dano
- 2) Existência da Conduta Estatal
- 3) Nexo de Causalidade entre a Conduta Estatal e o Dano

## 30) Abrangência





### 31) Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade (Teoria do Risco Administrativo)

| Excludentes                                                                                                                                            | Atenuantes                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- caso fortuito</li><li>- força maior</li><li>- culpa exclusiva da vítima</li><li>- culpa de terceiros</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- culpa concorrente</li></ul> |



## Poderes Administrativos

### 32) Poder Vinculado

- ✓ É previsto em **LEI**. O administrador possui mínima ou nenhuma liberdade de atuação.

### 33) Poder Discricionário

- ✓ Regido pelos critérios de **conveniência** e **oportunidade**, o chamado mérito administrativo. A discricionariedade é referente aos **motivos** e aos **objetos** dos atos administrativos. A **possibilidade de revogação** dos atos administrativos encontra fundamentação no poder discricionário. Ademais, ele encontra **limites** na razoabilidade e na **proporcionalidade**.

| PODER VINCULADO VS. PODER DISCRICIONÁRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poder vinculado</b><br>(regrado)      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ única solução possível</li><li>▪ competência, finalidade e forma (sempre vinculados)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Poder discricionário</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ margem de liberdade<ul style="list-style-type: none"><li>▪ quando a lei autorizar (“pode”, “juízo da autoridade”, “de tanto a tanto”)</li><li>▪ conceitos jurídicos indeterminados</li></ul></li><li>▪ motivo e objeto (vinculados ou discricionários)</li><li>▪ limitada pelo ordenamento jurídico (leis, princípios)</li><li>▪ razoabilidade e proporcionalidade</li><li>▪ presente na edição e na revogação do ato</li></ul> |
| <b>Observação</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ tecnicamente, não são “poderes”, mas características dos atos administrativos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 34) Poder Hierárquico

- ✓ Pressupõe a existência de **subordinação** no âmbito da mesma pessoa jurídica; visto que não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Os **servidores não obedecerão às ordens manifestamente ilegais**; o poder hierárquico possibilita a **delegação** (regra) e **avocação** (exceção - somente possível dentro da mesma pessoa jurídica) de competências.



| PODER HIERÁRQUICO               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conceito</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>distribuição e escalonamento de funções dentro da Administração Pública, numa relação de <b>coordenação e subordinação</b></li> </ul>                                                       |
| <b>Dar ordens</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>o subordinado deve obedecer ao superior</li> <li>salvo ordens manifestamente ilegais ou situações específicas (competência exclusiva, consultoria jurídica e técnica)</li> </ul>            |
| <b>Atos normativos internos</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>disciplinar internamente a atuação dos subordinados</li> <li>atos ordinatórios</li> </ul>                                                                                                   |
| <b>Fiscalizar</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>superior pode controlar os atos dos subordinados (legalidade e mérito)</li> </ul>                                                                                                           |
| <b>Delegar</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>atribuir a terceiro (subordinado ou não) parcela de suas atribuições.</li> </ul>                                                                                                            |
| <b>Avocar</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>atrair para si a competência de um subordinado (medida excepcional e temporária, depende de justificativa)</li> </ul>                                                                       |
| <b>Aplicar sanções</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>decorre do poder de fiscalização; competência mediata (indireta); somente os servidores.</li> </ul>                                                                                         |
| <b>Não há hierarquia</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>na <b>vinculação</b>: Administração direta sobre a indireta</li> <li>entre a Administração e particulares</li> <li>nas funções típicas do Legislativo e do Judiciário (em regra)</li> </ul> |

### 35) Poder Disciplinar

- ✓ Responsável pela possibilidade de punir **servidores públicos** e **particulares** com vínculo jurídico específico com a administração. Em relação ao DEVER de punir, não há discricionariedade, ela se refere única e exclusivamente a gradação da penalidade. Todos os atos oriundos do poder disciplinar devem ser **motivados**, devendo haver a garantia do **contraditório** e da **ampla defesa** quando da aplicação da sanção.

| PODER DISCIPLINAR        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conceito</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>poder-dever de <b>punir internamente</b> as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração</li> </ul>                                                                                    |
| <b>Alcance</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>servidores públicos</li> <li>particulares sujeitos à disciplina interna</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>Liberdade de ação</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>vinculado</b>: dever de apurar e punir</li> <li><b>discricionário</b>: capitulação da sanção; definição do conteúdo, quando houver margem de liberdade na lei</li> <li><b>divergência</b>: alguns autores entendem que ele é sempre vinculado</li> </ul> |
| <b>Requisitos</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>sempre haverá necessidade de contraditório e ampla defesa</li> <li>toda sanção será motivada</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>Poderes</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>hierárquico: mediato; servidores</li> <li>disciplinar: imediato; servidores e particulares sujeitos à disciplina interna</li> </ul>                                                                                                                         |





### 36) Poder Regulamentar ou Normativo

- ✓ É exclusivo do chefe do Poder Executivo, que poderá editar atos normativos, quais sejam:
- **Decretos de Execução ou Regulamentares e Decretos Autônomos**, dotados de generalidade e abstração.
- **Decretos de execução ou regulamentares**: dar fiel execução às leis; não há inovação no ordenamento jurídico; competência **exclusiva** do chefe do executivo.
- **Decretos autônomos**: atos primários com força de lei; competência **privativa** do chefe do executivo para legislar sobre: **a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos e sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos** (art. 84, IV da CF).

### 37) Poder de Polícia

- ✓ Consiste na atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (art. 78 CTN).
- ✓ Possui caráter **normativo, autônomo e preventivo**. Em regra, o poder de polícia é discricionário, porém há exceções, nos quais os atos serão vinculados, sendo um exemplo a concessão de licença.

| PODER DE POLÍCIA              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conceito                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Ampla</b>: atividade legislativa e administrativa de restrição de direitos</li><li>▪ <b>Estrito</b>: atividade normativa e concreta da Administração Pública para <b>condicionamento e restrição</b> de direitos em prol da coletividade</li></ul>                                                                                                                                    |
| Competência                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ princípio da predominância do interesse</li><li>▪ nacional: União; regional: estados; local: municípios. DF: regional e local.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Administrativa vs. Judiciária | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Administrativa</b>: bens, direitos e atividades; infração administrativa; inicia e termina na função administrativa; diversos órgãos; em regra: preventiva.</li><li>▪ <b>Judiciária</b>: pessoas – ilícitos penais; infração penal; inicia na função administrativa, prepara a função jurisdicional; corporações policiais (civil, federal, militar); em regra: repressiva.</li></ul> |
| Atributos (DAC)               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>discricionariedade</b>: liberdade para definir quem será fiscalizado e, em certos casos, para definir o conteúdo da sanção.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>autoexecutoriedade:</b> prerrogativa de executar as decisões, sem precisar de ordem ou autorização judicial.</li> <li>▪ <b>coercibilidade:</b> possibilidade de impor as decisões de forma coativa.</li> <li>▪ <b>aspecto negativo:</b> em geral, consiste em limitar ou impedir que se faça algo abuso para a coletividade.</li> <li>▪ há atos de polícia que não são <b>discricionários</b> (ex.: licenças), não são <b>autoexecutórios</b> (cobrança de multa) e não são <b>coercitivos</b> (atos de consentimento).</li> </ul> |
| Meios de atuação | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>normativo:</b> geral e abstrato, caráter preventivo</li> <li>▪ <b>concreto:</b> atingem determinadas pessoas, devidamente identificadas</li> <li>▪ <b>preventivo:</b> atos de consentimento, alvarás                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ licença: vinculado</li> <li>▪ autorização: discricionário</li> </ul> </li> <li>▪ <b>repressivos:</b> consequência de uma infração (ex.: multa)</li> <li>▪ <b>fiscalização:</b> busca verificar o cumprimento das normas de polícia.</li> </ul>           |

### 38) Ciclo de Polícia



### 39) Uso e Abuso de Poder



## Regime Jurídico Administrativo

### 40) Regime Jurídico Administrativo

- ♦ **Regime de direito público:** Conjunto de normas que disciplinam a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, colocando a Administração em posição de verticalidade perante os particulares.
- ♦ **Regime de direito privado:** Conjunto de normas, em geral aplicáveis aos particulares, que colocam as partes em condições de igualdade (horizontalidade).
- ♦ **Regime jurídico administrativo:** Conjunto de normas formadas, por um lado, pelas prerrogativas (supremacia) e, por outro, pelas sujeições (restrições). Sua base é formada pelos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.
- ♦ **Regime jurídico da administração:** Abrange todo o regime jurídico aplicável à Administração, tratando tanto das regras de direito público quanto das regras de direito privado.

### 41) Hierarquia: Não há hierarquia entre os princípios.

### 42) Supremacia do Interesse Público e Indisponibilidade do Interesse Público

- ✓ Princípios implícitos
- ✓ Pilares do regime jurídico administrativo



#### 43) Art. 37 da CF: LIMPE

|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legalidade</b>     | •Administração <b>só pode fazer o que a lei determina.</b>                                                                        |
| <b>Impessoalidade</b> | •A administração pública visa o <b>interesse público</b> ;<br>•Publicidade oficial <b>não deve promover agentes públicos</b>      |
| <b>Moralidade</b>     | •Atuação da administração deve seguir a <b>probidade</b> e a <b>boa-fé</b> ;<br>•Ato contrário à moral é NULO.                    |
| <b>Publicidade</b>    | •Publicação oficial: <b>requisito de eficácia</b> do atos administrativos;<br>• <b>transparência</b> na atuação do poder público. |
| <b>Eficiência</b>     | •administração gerencial;<br>•agência executivas: maior autonomia e cobrança de resultados.                                       |

#### 44) Razoabilidade e Proporcionalidade

- ✓ Ato que ofenda a esses princípios é nulo;
- ✓ Adequação entre meios e fins;
- ✓ Poder judiciário, quando provocado, pode apreciar a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos.

#### 45) Autotutela x Tutela

| Autotutela                                                                                                                                                                                                                                       | Tutela                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Administração sobre seus próprios atos;<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Revogação:</b> <u>conveniência e oportunidade</u>;</li><li>• <b>Anulação:</b> <u>atos ilegais.</u></li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controle da administração direta sobre a administração indireta.</li></ul> |



***Quer deixar sua opinião sobre este Bizu?***

***Envie suas críticas, elogios e sugestões pelo formulário a seguir:***

***<https://forms.gle/Xy8dGV3F8asN76kW7>***

Vamos ficando por aqui.

Esperamos que tenha gostado do nosso Bizu!

Bons estudos!

***“Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito”. (Martin Luther King)***

*Leonardo Mathias*



*@profleomathias*





# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.